

1500919-06.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São mais de 100 porções de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500919-06.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500919-06.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103932/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 17371253 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 812/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2103932 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Averiguado:

GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado à fl.13, e DOUGLAS SOARES DE ARAUJO BATISTA. Alegou o autor que os réus, no dia 15 de abril de 2021, às 17h:20min, na Rua Suécia, nº 426, Centro, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, traziam consigo, guardavam e expunham à venda 81 porções de maconha, 11 porções de cocaína e 60 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

1.1.) Segundo a denúncia, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informações anônimas acerca de indivíduos que estariam comercializando drogas na via, bem como de suas características pessoais.

1.2.) Ao se dirigirem ao local dos fatos os agentes estatais se depararam com sujeitos com as características que lhes foram descritas, os quais empreenderam fuga, tendo um deles dispensado na via um objeto que trazia nas mãos.

1.3.) Após serem devidamente alcançados e revistados, foram localizados com GABRIEL R\$ 79,00 em dinheiro, uma cartela de cigarros, um aparelho celular e uma porção de substância análoga à maconha. DOUGLAS, por sua vez, trazia um aparelho celular e R\$ 30,00 em dinheiro. DOUGLAS confessou que ambos estavam realizando a venda de drogas no local, bem como que o objeto dispensado na via, no qual foram localizadas 11 porções de maconha, 06 porções de cocaína e 07 porções de crack, lhe pertencia.

1.4.) Após a realização de varredura pela rua, com o auxílio de cão policial, foi localizada, ainda, uma sacola plástica contendo 74 porções de maconha e 56 porções de crack, oportunidade em que DOUGLAS, se voltando ao comparsa, disse “não vou deixar você na mão parceiro, estamos juntos”.

1.5.) DOUGLAS confessou aos Guardas que as substâncias encontradas pelo animal eram de propriedade de ambos e seriam comercializados, bem como que os aparelhos celulares seriam usados como ferramentas para capitanear possíveis usuários e os valores em dinheiros apreendidos eram provenientes do comércio de drogas.

1.6.) Assim, estariam GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA e DOUGLAS SOARES DE ARAUJO BATISTA incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.) Constam dos autos o boletim de ocorrência, os termos de depoimento e interrogatório e o auto de exibição e apreensão às fls. 06/10, 14/19 e 20/21 respectivamente.

2.1.) O laudo de constatação de substância foi juntado à fls. 32/36 e o laudo de exame químico-toxicológico definitivo foi juntada à fls. 106/109, tendo o perito concluído serem maconha, cocaína e crack as substâncias apreendidas.

3.) A denúncia foi recebida, ambos os réus foram citados, apresentaram defesa prévia, mas houve confirmação do recebimento da denúncia às fls. 117/118, 151, 167, 119/121 e 155/157 respectivamente.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e uma testemunha arrolada pela defesa conforme termos de audiência às fls. 188/196 e registro audiovisual.

4.1.) Ouvidos os réus, GABRIEL negou a prática delitiva. Narrou que, após executar um serviço de jardinagem, encontrou o corréu e “Carol”, tendo ficado na Rua Suécia bebendo cerveja e empinando pipa. Foi abordado pelos guardas municipais, em motocicleta, que começaram a pedir apoio, o que foi atendido pela “canil”, chegando ao local com porções de drogas. Se recusou a entrar na viatura, tendo sido colocado na viatura contra sua vontade. Foram conduzidos até a Rua Uruguai, sendo que, lá, policiais saíram do mato com uma porção de drogas e os levaram à Delegacia. Não esteve na Rua Uruguai antes da data dos fatos. Disseram que era “denúncia” de cerca de 20 minutos antes, mas já estavam há horas na Rua Suécia. Dos guardas, conhecia o André, que já havido o abordado anteriormente, sendo que chegou na “canil” na data dos fatos, porém desconhece alguma motivação pessoal em relação à abordagem.

4.2.) DOUGLAS negou a prática delitiva. Narrou que estava na rua, quando encontrou GABRIEL e o chamou para empinar pipa e beber cerveja na Rua Suécia. Lá, chegaram três “ROCAM”, e, após, uma “canil” sendo conduzidos à Rua Uruguai, onde os guardas

se deslocaram à mata e votaram com drogas. Não conhece os guardas municipais relacionados. Não mostraram nenhum pote de achocolatado. Não sabe quem era o guarda que trouxe as drogas, pois estava dentro da viatura no momento.

5.) O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, GABRIEL tem maus antecedentes, por condenação por crime análogo posterior à data dos fatos. Além disso, a quantidade e diversidade de drogas deve ensejar aumento da pena. Quanto ao regime prisional, deve ser fixado o fechado, sem substituição por pena restritiva de direitos.

6.) A defesa, em suas alegações finais orais, por sua vez, a defesa pediu a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela testemunha de defesa e a existência de outras pessoas no local no momento da abordagem, além do “copia e cola” na versão dos policiais apresentada em sede policial. Subsidiariamente, ambos os réus são primários, com bons antecedentes e trabalham, não sendo aplicável nenhum aumento de pena em caso de condenação. DOUGLAS, ainda, é menor de 21 anos, fazendo jus à respectiva atenuante.

É o relatório.
Decido.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que os réus traziam consigo e guardavam 81 porções de maconha, 11 porções de cocaína e 60 porções de crack.

9.) A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório e pelo auto de exibição e apreensão às fls. 06/10, 14/19 e 20/21 respectivamente; bem como laudo de constatação de substância, juntado à fls. 32/36, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo juntado à fls. 106/109, tendo o perito concluído serem maconha, cocaína e crack as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

10.) A autoria é certa, não obstante a inverossímil versão apresentada pelos réus e pela testemunha de defesa. Vejamos.

10.1.) Ana Carolina, testemunha de defesa, narrou que, na data dos fatos, estava com os réus tomando cerveja na Rua Suécia, sendo que já estavam no local há mais de 03 horas antes da chegada dos guardas. Os réus empinavam pipa enquanto bebiam cerveja. Quando a viatura chegou, não tentaram empreender fuga. Os guardas apenas conduziram ambos os réus para a Rua Uruguai e, depois, à Delegacia. Avistou, de longe, o momento em que as drogas foram localizadas, pois se deslocou para a Rua Uruguai após a abordagem policial, lá estando os réus dentro da viatura e os guardas executando a busca, sendo que retornaram com as drogas e os levaram à Delegacia. Não se lembra com qual roupa estavam os réus, crendo que ocorreram os fatos no período da tarde, numa quinta-feira ou sexta-feira. Afirmou que não estava trabalhando neste dia, pois estava “de folga”. Sua versão, porém, encontra amparo apenas no interrogatório dos réus, dissonante da dinâmica apresentada abaixo.

10.2.) André, guarda municipal, testemunha, narrou que estavam em patrulhamento, quando foi informado pela viatura “canil 02” que dois indivíduos morenos, vestindo bermuda, empreenderam fuga, tendo conseguido identificá-los na via pública. Dispensaram um pote de Nescau contendo drogas (11 porções de maconha, 06 porções de cocaína e 07 porções de crack). Em revista, foram localizados com os réus R\$ 70,00 com um, R\$ 30,00 com outro, além de uma porção de maconha e dois celulares. Ao indagá-los, confessaram estarem traficando no local, que já é conhecido como ponto de tráfico. Abordou os réus na Rua Suécia, mas as drogas foram dispensadas em outro local, tendo sido o guarda municipal Douglas Nascimento quem os viu dispensá-las.

Douglas, guarda municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido, afirmando que recebeu informação que dois indivíduos estavam traficando em um campo, para lá se dirigindo. DOUGLAS dispensou um pote quando ambos os réus tentaram empreender fuga, logo após avistar os guardas. Posteriormente, com cães de busca de drogas, foi localizada a droga apreendida. Assim, os réus admitiram a posse das drogas no pote de achocolatado, mas não na sacola contendo drogas também localizada.

10.3.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

10.4.) O depoimento dos guardas decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

10.5.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

10.6.) Ainda, o "copia e cola" entre as versões dos guardas apresentas à autoridade

policia! nada prova, não sendo proibido que prestem versões idênticas, até porque versam sobre os mesmos fatos; não sendo proibido, ainda, que o escrivão de polícia ou outro agente que redija o termo, ouvindo versões similares, valha-se do texto já digitado, prezando a eficiência do serviço público em questão, desde que não altere a essência das narrativas, não havendo nenhuma prova neste sentido.

10.7.) Sem prejuízo, a título de distinguishing em relação à jurisprudência citada pela defesa em suas alegações finais, ainda que se fale em julgados apontando que não seria possível condenação baseada exclusivamente na prova testemunhal referente às versões dos policiais, seja por tentar validar seus atos já feitos, o que esbarra na teoria da dissonância cognitiva, seja por “estar ao lado da acusação”, friso que há outras provas, como o laudo pericial, não sendo viável se exigir prova diabólica da acusação, já que nem todo lugar ou agente público está equipado com ferramentas de registro audiovisual.

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São mais de 100 porções de maconha, cocaína e crack, suficiente para abastecer diversos usuários.

12.) Não deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são desfavoráveis.

12.1.) Em que pese DOUGLAS ser primário conforme fls. 125 e 129, GABRIEL foi condenado por tráfico praticado em 03/10/2017 (certidão de objeto e pé à fls. 130/131), com trânsito em julgado em 23/03/2021 para GABRIEL.

12.2.) No mais, não houve prova suficiente de ocupação lícita ou qualquer outra fonte de sustento, levando à conclusão que ambos se valiam do tráfico como meio de vida, além de integrar organização criminosa em algum nível pelo acesso à quantidade e diversidade de drogas.

Decido.

13.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR os réus GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA e DOUGLAS SOARES DE ARAUJO BATISTA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

14.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido apenas um aumento pela culpabilidade, pela maior reprovabilidade da conduta, já que são mais de 100 porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, vulnerando ainda mais a saúde pública. Assim, fixo a pena base de ambos em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

14.1.) Apesar do pedido da D. Promotora de Justiça, a condenação não é posterior aos fatos em análise, que ocorreram em 15/04/2021, devendo tal condenação servir para aumento da pena pela reincidência, específica.

15.) Agravantes e atenuantes: DOUGLAS tinha 18 anos à época, devendo sua pena ser atenuada em 1/6, retornando ao mínimo legal.

15.1.) GABRIEL, por sua vez, é reincidente específico, devendo ter sua pena

agravada em 1/5, sendo fixada em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa.

16.) Causas de aumento e diminuição de pena: não há.

17.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena de DOUGLAS em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, estes no mínimo legal; de GABRIEL em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa, também no mínimo legal, tornando-as definitivas.

18.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado em relação a ambos, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, apesar da pena inferior a 08 anos, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, bem como GABRIEL é reincidente específico.

19.) Apelar em liberdade: têm direito, pois responderam soltos, não há preenchimento dos requisitos para prisão preventiva e não há pedido da acusação.

20.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA